الفِقْهُ الصَّغِيرُ

لِلشَّافِعِيَّةِ الصِّغَارِ



تأليف

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِجَيٍّ

غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ

الفِقْهُ الصَّغِيرُ لِلشَّافِعِيَّةِ الصِّغَارِ

مَتْنٌ مُوجَزٌ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ مُيَسَّرٌ لِلْمُبْتَدِئِينَ

إِعْدَاد:

عَبْدُ الله بن أَحْمَد بن عِجَى



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحَمْدُ للهِ الَّذِي شَرَعَ لِعِبَادِهِ الأَحْكَامَ، وَفَصَّلَ لَهُمُ الحَلَالَ وَالحَرَامَ، وَفَقَّهَ فِي الدِّينِ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا مِنَ الأَنَامِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ، وَأَشْكُرُهُ شُكْرَ الذَّاكِرِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ المُوقِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، المَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ:

التَّعْرِيفُ بِالكِتَابِ وَمَوْضُوعِهِ:

فَإِنَّ عِلْمَ الفِقْهِ مِنْ أَشْرَفِ العُلُومِ قَدْرًا، وَأَعْلَاهَا رُتْبَةً، وَأَعْظَمِهَا أَثَرًا؛ إِذْ بِهِ تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، وَيَتَمَيَّزُ بِهِ الحَلَالُ مِنَ الحَرَامِ،

وَالصَّحِيحُ مِنَ الفَاسِدِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ**»[1].

وَإِنَّ مَذْهَبَ الإِمَامِ **الشَّافِعِيِّ**، أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ (ت ٢٠٤هـ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِنْ أَوْسَعِ المَذَاهِبِ انْتِشَارًا، وَأَرْسَخِهَا قَوَاعِدَ، وَأَمْتَنِهَا أُصُولًا، وَقَدْ عُنِيَ عُلَمَاؤُهُ بِتَصْنِيفِ الْمُخْتَصَرَاتِ لِلْمُبْتَدِئِينَ، وَالْمُطَوَّلَاتِ لِلْمُنْتَهِينَ.

سَبَبُ التَّأْلِيفِ

وَلَمَّا رَأَيْتُ حَاجَةَ الطُّلَّابِ الصِّغَارِ إِلَى مَتْنٍ وَجِيزٍ يَجْمَعُ بَيْنَ سُهُولَةِ العِبَارَةِ، وَوُضُوحِ المَسْأَلَةِ، وَتَحْرِيرِ الْمُعْتَمَدِ فِي المَذْهَبِ، اسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَى فِي جَمْعِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَسَمَّيْتُهَا: «**الفِقْهَ الصَّغِيرَ لِلشَّافِعِيَّةِ الصِّغَارِ**»، رَاجِيًا مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهَا قَارِئَهَا وَمُؤَلِّفَهَا.

---

[1] متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه، **كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين**، برقم ٧١، ومسلم في صحيحه، **كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة**، برقم ١٠٣٧ من حديث معاويةَ بنِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما.

مَنْهَجِي فِي هَذَا الكِتَابِ

وَقَدْ سَلَكْتُ فِي تَأْلِيفِهَا مَنْهَجًا قَائِمًا عَلَىٰ أُسُسٍ، أُجْمِلُهَا فِيمَا يَأْتِي:

١. **الأَوَّلُ**: الاِقْتِصَارُ عَلَىٰ المُعْتَمَدِ فِي المَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، دُونَ التَّعَرُّضِ لِلْخِلَافِ العَالِي بَيْنَ المَذَاهِبِ أَوْ دَاخِلَ المَذْهَبِ.

٢. **الثَّانِي**: إِيرَادُ المَسَائِلِ بِعِبَارَاتٍ مُوجَزَةٍ مُحَرَّرَةٍ، تُنَاسِبُ مَدَارِكَ المُبْتَدِئِينَ.

٣. **الثَّالِثُ**: تَرْتِيبُ الأَبْوَابِ عَلَىٰ نَسَقِ كُتُبِ الفِقْهِ المَعْهُودَةِ، تَيْسِيرًا لِلْحِفْظِ وَالمُذَاكَرَةِ.

خِطَّةُ الكِتَابِ

وَقَدْ قَسَّمْتُهُ إِلَىٰ **ثَمَانِيَةِ كُتُبٍ**:

١. **الكِتَابُ الأَوَّلُ**: فِي الطَّهَارَةِ.

٢. **الكِتَابُ الثَّانِي**: فِي الصَّلَاةِ.

٣. **الكِتَابُ الثَّالِثُ**: فِي الزَّكَاةِ.

٤. **الكِتَابُ الرَّابِعُ**: فِي الصِّيَامِ.

٥. **الكِتَابُ الخَامِسُ**: فِي الحَجِّ وَالعُمْرَةِ.

٦. **الكِتَابُ السَّادِسُ**: فِي المُعَامَلَاتِ.

٧. **الكِتَابُ السَّابِعُ**: فِي النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.

٨. **الكِتَابُ الثَّامِنُ**: فِي الجِنَايَاتِ.

تمهيدٌ بَيْنَ يَدَيِ الكِتَابِ

وَاعْلَمْ ـ أَيُّهَا الطَّالِبُ المُوَفَّقُ ـ أَنَّ الفِقْهَ فِي الاِصْطِلَاحِ هُوَ: «**العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ**».

وَأَنَّ الأَحْكَامَ التَّكْلِيفِيَّةَ خَمْسَةٌ:

١. **الوَاجِبُ**: مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ.

٢. **المَنْدُوبُ**: مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ، وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.

٣. **المُبَاحُ**: مَا لَا ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ وَلَا عِقَابَ فِي تَرْكِهِ.

٤. **المَكْرُوهُ**: مَا يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ.

٥. **الحَرَامُ**: مَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ، وَيُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا.

وَأَنَّ شُرُوطَ التَّكْلِيفِ ثَلَاثَةٌ: الإِسْلَامُ، وَالبُلُوغُ، وَالعَقْلُ.

الكِتَابُ الأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ

الفَصْلُ الأَوَّلُ: المِيَاهُ

اعْلَمْ أَنَّ المَاءَ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ الطَّهَارَةُ يَرْجِعُ إِلَى **سَبْعَةِ أُصُولٍ**، كُلُّهَا نَازِلَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَابِعَةٌ مِنَ الأَرْضِ، وَهِيَ:

١. **الأَوَّلُ**: مَاءُ المَطَرِ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ.

٢. **الثَّانِي**: مَاءُ البَحْرِ المَالِحُ.

٣. **الثَّالِثُ**: مَاءُ الأَنْهَارِ الجَارِيَةِ.

٤. **الرَّابِعُ**: مَاءُ الآبَارِ المُسْتَخْرَجُ مِنْ بَاطِنِ الأَرْضِ.

٥. **الخَامِسُ**: مَاءُ العُيُونِ النَّابِعَةُ مِنَ الأَرْضِ.

٦. **السَّادِسُ**: مَاءُ الثَّلْجِ إِذَا ذَابَ.

٧. **السَّابِعُ**: مَاءُ البَرَدِ إِذَا ذَابَ.

وَالمِيَاهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

١. **طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ**: وَهُوَ المَاءُ المُطْلَقُ.

٢. **طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكْرُوهٌ**: وَهُوَ المَاءُ المُشَمَّسُ.

٣. **طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ**: وَهُوَ المَاءُ المُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ حَدَثٍ، وَالمَاءُ المُتَغَيِّرُ بِمُخَالَطَةِ طَاهِرٍ كَالشَّايِ وَالقَهْوَةِ.

٤. نَجِسٌ: وَهُوَ مَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ قَلِيلًا (أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ)، أَوْ كَانَ كَثِيرًا وَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ.

وَالقُلَّتَانِ خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا فِي الأَصَحِّ.

الفَصْلُ الثَّانِي: النَّجَاسَاتُ

النَّجَاسَةُ: كُلُّ عَيْنٍ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهَا لَا لِحُرْمَتِهَا وَلَا لِاسْتِقْذَارِهَا وَلَا لِضَرَرِهَا. وَأَمْثِلَتُهَا: البَوْلُ، وَالغَائِطُ، وَالدَّمُ، وَالخَمْرُ، وَالمَيْتَةُ (إِلَّا السَّمَكَ وَالجَرَادَ وَالآدَمِيَّ)، وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ، وَالكَلْبُ.

وَتَنْقَسِمُ النَّجَاسَاتُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

١. مُغَلَّظَةٌ: نَجَاسَةُ الكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ. تُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ.

٢. مُخَفَّفَةٌ: بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ وَلَمْ يَبْلُغِ الحَوْلَيْنِ. يَكْفِي فِيهَا رَشُّ المَاءِ.

٣. مُتَوَسِّطَةٌ: مَا عَدَا ذَلِكَ. تُغْسَلُ حَتَّى يَزُولَ لَوْنُهَا وَطَعْمُهَا وَرِيحُهَا.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: الاسْتِنْجَاءُ

الاسْتِنْجَاءُ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ.

وَحُكْمُهُ: وَاجِبٌ لِكُلِّ خَارِجٍ مِنَ السَّبِيلَيْنِ إِلَّا الرِّيحَ.

شُرُوطُ الاسْتِنْجَاءِ بِالحَجَرِ ثَلَاثَةٌ:

١. أَلَّا يَكُونَ الخَارِجُ قَدِ انْتَقَلَ عَنْ مَوْضِعِهِ.

٢. أَلَّا يُخَالِطَهُ نَجَاسَةٌ أُخْرَىٰ.

٣. أَلَّا يَجِفَّ الخَارِجُ.

وَشُرُوطُ الحَجَرِ المُسْتَنْجَى بِهِ ثَلَاثَةٌ:

١. أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا.

٢. أَنْ يَكُونَ مُنَقِّيًا، فَلَا يُجْزِئُ الأَمْلَسُ الَّذِي لَا يُنَقِّي.

٣. أَلَّا يَكُونَ مُحْتَرَمًا كَالمَطْعُومِ وَالمَكْتُوبِ.

وَالوَاجِبُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ فَأَكْثَرَ حَتَّىٰ يَحْصُلَ الإِنْقَاءُ، وَالأَكْمَلُ البِدَايَةُ بِالحَجَرِ ثُمَّ المَاءِ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الوُضُوءُ

فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ:

١. النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الوَجْهِ.

٢. غَسْلُ الوَجْهِ.

٣. غَسْلُ اليَدَيْنِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ.

٤. مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ.

٥. غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الكَعْبَيْنِ.

٦. التَّرْتِيبُ عَلَى مَا ذُكِرَ.

وَسُنَنُهُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ:

١. التَّسْمِيَةُ.

٢. السِّوَاكُ.

٣. غَسْلُ الكَفَّيْنِ.

٤. المَضْمَضَةُ.

٥. الِاسْتِنْشَاقُ.

٦. مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ.

٧. مَسْحُ الأُذُنَيْنِ.

٨. تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيفَةِ.

٩. تَخْلِيلُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

١٠. التَّثْلِيثُ.

١١. البَدْءُ بِالمَيَامِنِ.

١٢. المُوَالَاةُ.

١٣. الدُّعَاءُ بَعْدَهُ.

وَنَوَاقِضُ الوُضُوءِ خَمْسَةٌ:

١. الخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ إِلَّا المَنِيَّ.

٢. النَّوْمُ إِلَّا نَوْمَ مُتَمَكِّنٍ المَقْعَدَةِ.

٣. زَوَالُ العَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ.

٤. لَمْسُ بَشَرَةِ الأَجْنَبِيَّةِ البَالِغِ مِمَّنْ يُشْتَهَى عَادَةً بِلَا حَائِلٍ.

٥. مَسُّ الفَرْجِ الآدَمِيِّ بِبَطْنِ الكَفِّ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ

المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ رُخْصَةٌ أَرْخَصَهَا الشَّارِعُ تَيْسِيرًا، فَيَجُوزُ لِلْمُتَطَهِّرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَدَلًا مِنْ غَسْلِ رِجْلَيْهِ فِي الوُضُوءِ، بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، وَمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

شُرُوطُ جَوَازِ المَسْحِ

يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ المَسْحِ عَلَى الخُفِّ سَبْعَةُ شُرُوطٍ:

١. أَنْ يَلْبَسَهُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ.

٢. أَنْ يَكُونَ الخُفُّ سَاتِرًا لِمَحَلِّ الفَرْضِ.

٣. أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا.

٤. أَنْ يَكُونَ مَانِعًا نُفُوذَ المَاءِ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الخَرْزِ.

٥. أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا يُمْكِنُ تَتَابُعُ المَشْيِ عَلَيْهِ لِقَضَاءِ الحَوَائِجِ.

٦. أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا.

٧. أَنْ يَكُونَ المَسْحُ فِي الحَدَثِ الأَصْغَرِ دُونَ الأَكْبَرِ.

مُدَّةُ المَسْحِ

١. لِلْمُقِيمِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (٢٤ سَاعَةً).

٢. لِلْمُسَافِرِ: سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ (٧٢ سَاعَةً).

وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنِ انْتِهَاءِ الحَدَثِ بَعْدَ لُبْسِ الخُفِّ، لَا مِنْ وَقْتِ اللُّبْسِ، وَلَا مِنْ وَقْتِ المَسْحِ.

مَحَلُّ المَسْحِ وَكَيْفِيَّتُهُ

الوَاجِبُ: مَسْحُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ المَسْحِ مِنْ **أَعْلَى الخُفِّ**، وَلَوْ خُطُوطًا يَسِيرَةً.

وَالمَسْنُونُ: أَنْ يَمْسَحَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلَهُ خُطُوطًا بِأَنْ يَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَىٰ تَحْتَ العَقِبِ، وَاليُمْنَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَصَابِعِ، ثُمَّ يُمِرَّ اليُمْنَىٰ إِلَى السَّاقِ وَاليُسْرَىٰ إِلَىٰ أَطْرَافِ الأَصَابِعِ.

وَيُكْرَهُ: غَسْلُهُ، وَتَكْرَارُ المَسْحِ، وَمَسْحُ أَسْفَلِهِ وَحْدَهُ.

مُبْطِلَاتُ المَسْحِ

يَبْطُلُ المَسْحُ بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ:

١. **خَلْعُ الخُفِّ** (أَوْ أَحَدِهِمَا)، فَإِنْ خَلَعَهُ وَجَبَ غَسْلُ قَدَمَيْهِ.

٢. **انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ** الْمُحَدَّدَةِ.

٣. **مَا يُوجِبُ الغُسْلَ** كَالجَنَابَةِ وَالحَيْضِ.

الفَصْلُ السَّادِسُ: الغُسْلُ

مُوجِبَاتُ الغُسْلِ سِتَّةٌ:

١. خُرُوجُ المَنِيِّ.

٢. الجِمَاعُ.

٣. الحَيْضُ.

٤. النِّفَاسُ.

٥. الوِلَادَةُ.

٦. المَوْتُ.

فَرَائِضُ الغُسْلِ اثْنَانِ:

١. النِّيَّةُ.

٢. تَعْمِيمُ البَدَنِ بِالمَاءِ بِمَا فِي ذَلِكَ الشَّعْرُ.

الفَصْلُ السَّابِعُ: التَّيَمُّمُ

يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ فَقْدِ المَاءِ أَوِ العَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ.

فَرَائِضُهُ خَمْسَةٌ:

١. نَقْلُ التُّرَابِ الطَّاهِرِ.

٢. النِّيَّةُ.

٣. مَسْحُ الوَجْهِ.

٤. مَسْحُ اليَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ.

٥. التَّرْتِيبُ.

وَمُبْطِلَاتُهُ ثَلَاثَةٌ:

١. مَا يُبْطِلُ الوُضُوءَ.

٢. رُؤْيَةُ المَاءِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.

٣. الرِّدَّةُ.

الفَصْلُ الثَّامِنُ: الحَيْضُ وَالنِّفَاسُ

الحَيْضُ: دَمُ جِبِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ المَرْأَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ. أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ.

وَالنِّفَاسُ: الدَّمُ الخَارِجُ بَعْدَ الوِلَادَةِ. أَقَلُّهُ مَجَّةٌ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ.

وَيَحْرُمُ بِالحَيْضِ وَالنِّفَاسِ سَبْعَةٌ:

١. الصَّلَاةُ.

٢. الصَّوْمُ.

٣. قِرَاءَةُ القُرْآنِ.

٤. مَسُّ المُصْحَفِ.

٥. دُخُولُ المَسْجِدِ.

٦. الطَّوَافُ.

٧. الجِمَاعُ.

الفَصْلُ التَّاسِعُ: الآنِيَة

الآنِيَةُ جَمْعُ إِنَاءٍ، وَهُوَ كُلُّ وِعَاءٍ يُسْتَعْمَلُ لِلطَّهَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا.

وَتَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ الجَوَازُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١. **جَائِزُ الاسْتِعْمَالِ:** كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ مُبَاحٍ مِنْ أَيِّ مَادَّةٍ كَانَتْ؛ كَالخَشَبِ، وَالزُّجَاجِ، وَالنُّحَاسِ، وَالحَدِيدِ، وَنَحْوِهَا.

٢. **مُحَرَّمُ الاسْتِعْمَالِ:** وَهُوَ نَوْعَانِ:

أ. **آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:** يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَسَائِرِ الِاسْتِعْمَالَاتِ.

ب. **الإِنَاءُ النَّجِسُ:** كَالْمُتَّخَذِ مِنْ جِلْدِ المَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغَةِ، أَوْ جِلْدِ الكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا.

أَمَّا جِلْدُ المَيْتَةِ فَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ.

الكِتَابُ الثَّانِي: الصَّلَاةُ

الفَصْلُ الأَوَّلُ: مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ

الصَّلَوَاتُ المَفْرُوضَةُ خَمْسٌ:

١. **الظُّهْرُ**: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

٢. **العَصْرُ**: مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

٣. **المَغْرِبُ**: مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ.

٤. **العِشَاءُ**: مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ.

٥. **الصُّبْحُ**: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ الصَّلَاةِ

شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا ثَمَانِيَةٌ:

١. الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثَيْنِ.

٢. طَهَارَةُ البَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالمَكَانِ مِنَ النَّجَاسَةِ.

٣. سَتْرُ العَوْرَةِ (وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَعَوْرَةُ المَرْأَةِ الحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ).

٤. اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.

٥. دُخُولُ الوَقْتِ.

٦. العِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا.

٧. أَلَّا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً.

٨. اجْتِنَابُ الْمُبْطِلَاتِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَرْكَانُ الصَّلَاةِ

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رُكْنًا:

١. النِّيَّةُ.

٢. تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ.

٣. القِيَامُ فِي الفَرْضِ لِلْقَادِرِ.

٤. قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.

٥. الرُّكُوعُ.

٦. الاعْتِدَالُ مِنْهُ.

٧. السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ.

٨. الجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

٩. الطُّمَأْنِينَةُ فِي الأَرْبَعَةِ (الرُّكُوعِ، وَالاعْتِدَالِ، وَالسُّجُودِ، وَالجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).

١٠. الجُلُوسُ الأَخِيرُ.

١١. التَّشَهُّدُ فِيهِ.

١٢. الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ.

١٣. السَّلَامُ.

١٤. التَّرْتِيبُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: سُنَنُ الصَّلَاةِ

وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١. **الأَبْعَاضُ**: وَهِيَ مَا يُجْبَرُ تَرْكُهَا بِسُجُودِ السَّهْوِ.

٢. **الهَيْئَاتُ**: وَهِيَ مَا لَا يُجْبَرُ تَرْكُهَا بِسُجُودٍ.

القِسْمُ الأَوَّلُ: سُنَنُ الأَبْعَاضِ

وَهِيَ سِتٌّ عَلَى المَشْهُورِ:

١. التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ.

٢. الجُلُوسُ لَهُ.

٣. الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ.

٤. الصَّلَاةُ عَلَى الآلِ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.

٥. الصَّلَاةُ عَلَى الآلِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ.

٦. القُنُوتُ فِي اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَفِي الوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ.

القِسْمُ الثَّانِي: سُنَنُ الهَيْئَاتِ

وَهِيَ كَثِيرَةٌ، وَمِنْ أَهَمِّهَا أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ:

١. الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ.

٢. اسْتِعْمَالُ السِّوَاكِ.

٣. لُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ وَالتَّطَيُّبُ.

٤. الذَّهَابُ إِلَى المَسْجِدِ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ.

٥. رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ.

٦. وَضْعُ اليَدِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السُّرَّةِ.

٧. دُعَاءُ الاِفْتِتَاحِ.

٨. التَّعَوُّذُ قَبْلَ الفَاتِحَةِ.

٩. التَّأْمِينُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ.

١٠. قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ.

١١. رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ.

١٢. التَّكْبِيرُ عِنْدَ الاِنْتِقَالَاتِ.

١٣. التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ» ثَلَاثًا.

١٤. قَوْلُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» عِنْدَ الرَّفْعِ.

١٥. قَوْلُ: «رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ...» فِي الِاعْتِدَالِ.

١٦. التَّسْبِيحُ فِي السُّجُودِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» ثَلَاثًا.

١٧. الدُّعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي».

١٨. الِافْتِرَاشُ.

١٩. التَّوَرُّكُ فِي الجُلُوسِ الأَخِيرِ.

٢٠. الإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ.

٢١. الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ قَبْلَ السَّلَامِ.

٢٢. التَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ؛ فَإِنَّ الأُولَى رُكْنٌ، وَالثَّانِيَةَ سُنَّةٌ.

٢٣. الِالْتِفَاتُ يَمِينًا وَيَسَارًا فِي السَّلَامِ.

٢٤. نِيَّةُ الخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ السَّلَامِ

الفَصْلُ الخَامِسُ: مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ

تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِـ عَشَرَةِ أَشْيَاءَ:

١. الكَلَامُ العَمْدُ وَلَوْ بِحَرْفَيْنِ.

٢. العَمَلُ الكَثِيرُ المُتَوَالِي مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

٣. الحَدَثُ.

٤. وُقُوعُ النَّجَاسَةِ غَيْرِ المَعْفُوِّ عَنْهَا.

٥. انْكِشَافُ العَوْرَةِ عَمْدًا.

٦. تَغْيِيرُ النِّيَّةِ.

٧. اسْتِدْبَارُ القِبْلَةِ.

٨. الأَكْلُ وَالشُّرْبُ.

٩. القَهْقَهَةُ.

١٠. الرِّدَّةُ.

الفَصْلُ السَّادِسُ: سُجُودُ السَّهْوِ

يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِـ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ:

١. تَرْكُ بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ (كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ وَالقُنُوتِ).

٢. فِعْلُ مَا يَبْطُلُ عَمْدُهُ وَلَا يَبْطُلُ سَهْوُهُ.

٣. الشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ.

٤. نَقْلُ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ.

وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَهُوَ سَجْدَتَانِ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ.

الفَصْلُ السَّابِعُ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ

صَلَاةُ الجَمَاعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ.

شُرُوطُ الِاقْتِدَاءِ سَبْعَةٌ:

١. أَلَّا يَتَقَدَّمَ المَأْمُومُ عَلَى الإِمَامِ فِي المَوْقِفِ.

٢. عِلْمُ المَأْمُومِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ.

٣. **اجْتِمَاعُهُمَا**: فَإِنْ كَانَا فِي **مَسْجِدٍ وَاحِدٍ** صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا. وَإِنْ كَانَا فِي **غَيْرِ مَسْجِدٍ** (كَفَضَاءٍ أَوْ دَارَيْنِ) فَأَلَّا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى **ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ** تَقْرِيبًا.

٤. نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ.

٥. تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا.

٦. أَلَّا يُخَالِفَهُ فِي سُنَّةٍ فَاحِشَةٍ.

٧. مُتَابَعَتُهُ فِي الأَفْعَالِ.

الفَصْلُ الثَّامِنُ: صَلَاةُ المُسَافِرِ

يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا أَمْرَانِ:

الأَوَّلُ: القَصْرُ، وَهُوَ تَقْلِيلُ الرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ.

شُرُوطُ القَصْرِ أَرْبَعَةٌ:

١. أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلًا، وَضَابِطُهُ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ذَهَابًا.

٢. أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ مُبَاحًا، فَلَا قَصْرَ فِي السَّفَرِ المُحَرَّمِ.

٣. أَلَّا يَنْوِيَ الإِقَامَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ فِي مَوْضِعٍ.

٤. أَلَّا يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ.

الثَّانِي: الجَمْعُ، وَهُوَ جَمْعُ الظُّهْرِ مَعَ العَصْرِ، وَالمَغْرِبِ مَعَ العِشَاءِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

١. **جَمْعُ التَّقْدِيمِ**: تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِ الأُولَى، وَيُشْتَرَطُ لَهُ: النِّيَّةُ، وَالمُوَالَاةُ، وَاسْتِمْرَارُ السَّفَرِ حَتَّى تُقَامَ الثَّانِيَةُ.

٢. **جَمْعُ التَّأْخِيرِ**: تَأْخِيرُ الأُولَى إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَيُشْتَرَطُ لَهُ: النِّيَّةُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الأُولَى، وَاسْتِمْرَارُ السَّفَرِ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا.

الفَصْلُ التَّاسِعُ: صَلَاةُ الجُمُعَةِ

الجُمُعَةُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُقِيمٍ صَحِيحٍ.

شُرُوطُ صِحَّةِ الجُمُعَةِ خَمْسَةٌ:

١. أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ.

٢. أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةِ بَلَدِ المُجَمِّعِينَ.

٣. أَنْ تُصَلَّىٰ جَمَاعَةً.

٤. أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجُمُعَةِ.

٥. أَنْ تَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.

وَأَرْكَانُ الخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ:

١. حَمْدُ اللهِ تَعَالَىٰ.

٢. الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

٣. الوَصِيَّةُ بِتَقْوَىٰ اللهِ.

٤. قِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ.

٥. الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

الفَصْلُ العَاشِرُ: صَلَاةُ الجَنَازَةِ

غَسْلُ المَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فُرُوضُ كِفَايَةٍ.

أَرْكَانُ صَلَاةِ الجَنَازَةِ سَبْعَةٌ:

١. النِّيَّةُ.

٢. أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ.

٣. القِيَامُ لِلْقَادِرِ.

٤. قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ بَعْدَ الأُولَى.

٥. الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الثَّانِيَةِ.

٦. الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ.

٧. السَّلَامُ.

الفَصْلُ الحَادِيَ عَشَرَ: صَلَاةُ العِيدَيْنِ

صَلَاةُ العِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ.

وَقْتُهَا: مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيدَ رُمْحٍ إِلَى الزَّوَالِ.

وَهِيَ رَكْعَتَانِ:

١. **فِي الأُولَى:** سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ قَبْلَ القِرَاءَةِ.

٢. فِي الثَّانِيَةِ: خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ.

وَيُسَنُّ: رَفْعُ اليَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَالتَّسْبِيحُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ. وَبَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَانِ. وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ المُرْسَلُ لَيْلَةَ العِيدَيْنِ، وَالمُقَيَّدُ فِي عِيدِ الأَضْحَى مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

الفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ: صَلَاةُ الكُسُوفِ

صَلَاةُ الكُسُوفِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوْ خُسُوفِ القَمَرِ.

وَهِيَ رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ وَرُكُوعَانِ: يَقُومُ فَيَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً أَقْصَرَ، ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا أَقْصَرَ، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

وَيُسَنُّ أَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً وَأَنْ يَخْطُبَ بَعْدَهَا الإِمَامُ.

الفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ انْقِطَاعِ المَطَرِ وَشِدَّةِ القَحْطِ.

وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَصَلَاةِ العِيدِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ.

وَيُسَنُّ قَبْلَهَا التَّوْبَةُ وَالاسْتِغْفَارُ وَالصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالخُرُوجُ فِي ثِيَابِ البِذْلَةِ. وَبَعْدَهَا يَخْطُبُ الإِمَامُ وَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ.

الكِتابُ الثَّالِثُ: الزَّكَاةُ

الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَصْنَافُ الزَّكَاةِ

الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:

١. **النَّعَمُ** (الإِبِلُ وَالبَقَرُ وَالغَنَمُ).

٢. **النَّقْدَانِ** (الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ العُمُلَاتِ).

٣. **التِّجَارَةُ**.

٤. **المَعْدِنُ وَالرِّكَازُ**.

٥. **الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ**.

الفَصْلُ الثَّانِي: نِصَابُ الزَّكَاةِ وَمِقْدَارُهَا

وَيُشْتَرَطُ لِلزَّكَاةِ فِي النَّقْدَيْنِ وَالتِّجَارَةِ وَالنَّعَمِ: **حَوَلَانُ الحَوْلِ** (مُرُورُ سَنَةٍ هِجْرِيَّةٍ).

الصِّنْفُ	النِّصَابُ	المِقْدَارُ الوَاجِبُ
الذَّهَبُ	عِشْرُونَ مِثْقَالًا	٢.٥٪ (رُبْعُ العُشْرِ)
الفِضَّةُ	مِائَتَا دِرْهَمٍ	٢.٥٪ (رُبْعُ العُشْرِ)

٢.٥٪	مَا يُسَاوِي نِصَابَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ	النُّقُودُ
٢.٥٪	نِصَابُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ	عُرُوضُ التِّجَارَةِ
١٠٪ بِلَا مَؤُونَةٍ، ٥٪ بِمَؤُونَةٍ	خمسة آسق	الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ

الفَصْلُ الثَّالِثُ: زَكَاةُ الأَنْعَامِ

الأَنْعَامُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: الإِبِلُ، وَالبَقَرُ، وَالغَنَمُ.

شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَرْبَعَةٌ:

١. بُلُوغُ النِّصَابِ.

٢. حَوَلَانُ الحَوْلِ (مُرُورُ سَنَةٍ هِجْرِيَّةٍ).

٣. أَنْ تَكُونَ سَائِمَةً.

٤. أَلَّا تَكُونَ عَامِلَةً (لِلْحِرَاثَةِ وَنَحْوِهَا).

أَوَّلًا: نِصَابُ الإِبِلِ وَمِقْدَارُهَا

العَدَدُ	المِقْدَارُ الوَاجِبُ
٥ – ٩	شَاةٌ
١٠ – ١٤	شَاتَانِ
١٥ – ١٩	ثَلَاثُ شِيَاهٍ
٢٠ – ٢٤	أَرْبَعُ شِيَاهٍ
٢٥ – ٣٥	بِنْتُ مَخَاضٍ (أُنْثَى لَهَا سَنَةٌ)
٣٦ – ٤٥	بِنْتُ لَبُونٍ (أُنْثَى لَهَا سَنَتَانِ)
٤٦ – ٦٠	حِقَّةٌ (أُنْثَى لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ)
٦١ – ٧٥	جَذَعَةٌ (أُنْثَى لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ)
٧٦ – ٩٠	بِنْتَا لَبُونٍ
٩١ – ١٢٠	حِقَّتَانِ

ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

ثَانِيًا: نِصَابُ البَقَرِ وَمِقْدَارُهَا

العَدَدُ	المِقْدَارُ الوَاجِبُ
٣٠ – ٣٩	تَبِيعٌ (ذَكَرٌ لَهُ سَنَةٌ)
٤٠ – ٥٩	مُسِنَّةٌ (أُنْثَى لَهَا سَنَتَانِ)

ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

ثَالِثًا: نِصَابُ الغَنَمِ وَمِقْدَارُهَا

العَدَدُ	المِقْدَارُ الوَاجِبُ
٤٠ – ١٢٠	شَاةٌ
١٢١ – ٢٠٠	شَاتَانِ
٢٠١ – ٣٩٩	ثَلَاثُ شِيَاهٍ
٤٠٠ فَأَكْثَرَ	فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

وَالمُخْرَجُ مِنَ الغَنَمِ: جَذَعَةُ ضَأْنٍ (لَهَا سَنَةٌ) أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ (لَهَا سَنَتَانِ).

فَائِدَةٌ: مَا دُونَ النِّصَابِ لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ يُسَمَّى **وَقْصًا** وَلَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّصَابَ التَّالِيَ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: زَكَاةُ الفِطْرِ

تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ بِـ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

١. الإِسْلَامِ.

٢. وَغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.

٣. وَوُجُودِ الفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَيْلَةَ العِيدِ وَيَوْمَهُ.

يُخْرِجُ الْمُكَلَّفُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، مِنْ غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ **صَاعًا** عَنْ كُلِّ شَخْصٍ، وَقَدْرُهُ **أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ**، أَوْ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ صَاعٍ كَامِلٍ أَخْرَجَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: مَصَارِفُ الزَّكَاةِ

الزَّكَاةُ لَا تُصْرَفُ إِلَّا فِي **ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ**، حَصَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَهُمْ:

١. الفُقَرَاءُ.

٢. المَسَاكِينُ.

٣. العَامِلُونَ عَلَيْهَا.

٤. المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ.

٥. فِي الرِّقَابِ.

٦. الغَارِمُونَ.

٧. فِي سَبِيلِ اللهِ.

٨. ابْنُ السَّبِيلِ.

الكِتَابُ الرَّابِعُ: الصِّيَامُ

الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَرْكَانُ الصَّوْمِ

لِلصَّوْمِ رُكْنَانِ:

١. النِّيَّةُ (وَيَجِبُ تَبْيِيتُهَا مِنَ اللَّيْلِ فِي صَوْمِ الفَرْضِ).

٢. الإِمْسَاكُ عَنِ المُفَطِّرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ

شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ سِتَّةٌ:

١. الإِسْلَامُ.

٢. البُلُوغُ.

٣. العَقْلُ.

٤. القُدْرَةُ.

٥. الإِقَامَةُ.

٦. الخُلُوُّ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: مُفَطِّرَاتُ الصَّوْمِ

مُفَطِّرَاتُ الصَّوْمِ سَبْعَةٌ:

١. دُخُولُ عَيْنٍ إِلَى الجَوْفِ عَمْدًا مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ.

٢. الِاسْتِقَاءَةُ عَمْدًا.

٣. الجِمَاعُ.

٤. خُرُوجُ المَنِيِّ بِمُبَاشَرَةٍ.

٥. الحَيْضُ وَالنِّفَاسُ.

٦. الجُنُونُ.

٧. الرِّدَّةُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: مَنْ يَجُوزُ لَهُمُ الفِطْرُ

وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ:

١. **يَجِبُ الفِطْرُ وَالقَضَاءُ:** الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ.

٢. **يَجُوزُ الفِطْرُ وَالقَضَاءُ وَاجِبٌ:** المُسَافِرُ وَالمَرِيضُ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ.

٣. **يَجِبُ الفِطْرُ وَالفِدْيَةُ بَدَلَ القَضَاءِ:** الشَّيْخُ الكَبِيرُ وَالمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ.

٤. يَجِبُ القَضَاءُ وَالفِدْيَةُ: الحَامِلُ وَالمُرْضِعُ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَقَطْ.

وَالفِدْيَةُ: مُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: كَفَّارَةُ الجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ

مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا وَجَبَ عَلَيْهِ: **القَضَاءُ، وَالإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ اليَوْمِ، وَالكَفَّارَةُ**، وَهِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ:

١. **عِتْقُ رَقَبَةٍ**.

٢. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

٣. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى **الرَّجُلِ** المُفْسِدِ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ **رَمَضَانَ أَدَاءً** بِجِمَاعٍ **آثِمٍ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ. وَلَا تَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ**، وَإِنَّمَا عَلَيْهَا القَضَاءُ فَقَطْ. وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ مِنْ سَائِرِ المُفَطِّرَاتِ.

الفَصْلُ السَّادِسُ: سُنَنُ الصَّوْمِ

سُنَنُ الصَّوْمِ سِتٌّ:

١. تَعْجِيلُ الفِطْرِ.

٢. تَأْخِيرُ السَّحُورِ.

٣. تَرْكُ الفُحْشِ.

٤. الإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ.

٥. الإِكْثَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ.

٦. الاِعْتِكَافُ، وَلَا سِيَّمَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ.

الفَصْلُ السَّابِعُ: الأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صَوْمُهَا

وَهِيَ سِتَّةُ أَيَّامٍ:

١. **يَوْمَا العِيدَيْنِ** (عِيدُ الفِطْرِ، وَعِيدُ الأَضْحَى).

٢. **أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةُ.**

٣. **يَوْمُ الشَّكِّ.**

الفَصْلُ الثَّامِنُ: فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ

الِاعْتِكَافُ **سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ** فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَآكَدُ مَا يَكُونُ فِي **العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ**. وَيَصِيرُ **وَاجِبًا** بِالنَّذْرِ.

أَرْكَانُهُ

أَرْكَانُ الِاعْتِكَافِ أَرْبَعَةٌ:

١. **النِّيَّةُ**.

٢. **اللُّبْثُ فِي المَسْجِدِ** قَدْرَ مَا يُسَمَّى عُكُوفًا (أَكْثَرَ مِنْ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ).

٣. **المُعْتَكِفُ**: وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الإِسْلَامُ وَالعَقْلُ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ.

٤. **المَسْجِدُ**.

وَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي **كُلِّ مَسْجِدٍ**، وَالأَفْضَلُ فِي الجَامِعِ لِإِدْرَاكِ الجُمُعَةِ، وَأَفْضَلُهُ المَسْجِدُ الحَرَامُ، ثُمَّ النَّبَوِيُّ، ثُمَّ الأَقْصَى.

مُبْطِلَاتُ الِاعْتِكَافِ

يَبْطُلُ الِاعْتِكَافُ بِأُمُورٍ سِتَّةٍ:

١. الخُرُوجُ مِنَ المَسْجِدِ بِلَا عُذْرٍ.

٢. الجِمَاعُ وَلَوْ خَارِجَ المَسْجِدِ.

٣. المُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ إِذَا أَنْزَلَ.

٤. الرِّدَّةُ.

٥. زَوَالُ العَقْلِ بِسُكْرٍ وَنَحْوِهِ.

٦. الحَيْضُ وَالنِّفَاسُ.

الكِتَابُ الخَامِسُ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ

الحَجُّ فَرْضٌ عَلَى المُسْتَطِيعِ مَرَّةً فِي العُمْرِ، وَكَذَلِكَ العُمْرَةُ.

الفَصْلُ الأَوَّلُ: شُرُوطُ وُجُوبِ الحَجِّ

شُرُوطُ وُجُوبِ الحَجِّ خَمْسَةٌ:

١. الإِسْلَامُ.

٢. البُلُوغُ.

٣. العَقْلُ.

٤. الحُرِّيَّةُ.

٥. الاسْتِطَاعَةُ.

الفَصْلُ الثَّانِي: أَرْكَانُ الحَجِّ

أَرْكَانُ الحَجِّ سِتَّةٌ:

١. الإِحْرَامُ.

٢. الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.

٣. الطَّوَافُ بِالبَيْتِ.

٤. السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

٥. الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.

٦. التَّرْتِيبُ فِي مُعْظَمِ الأَرْكَانِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَرْكَانُ العُمْرَةِ

أَرْكَانُ العُمْرَةِ خَمْسَةٌ:

١. الإِحْرَامُ.

٢. الطَّوَافُ.

٣. السَّعْيُ.

٤. الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.

٥. التَّرْتِيبُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: وَاجِبَاتُ الحَجِّ

وَاجِبَاتُ الحَجِّ خَمْسَةٌ:

١. الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ.

٢. المَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ.

٣. المَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ.

٤. رَمْيُ الجِمَارِ.

٥. تَرْكُ المُحَرَّمَاتِ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

المَحْظُورَاتُ هِيَ الأَفْعَالُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ فِعْلُهَا، وَهِيَ عَشَرَةٌ:

١. لُبْسُ المَخِيطِ لِلرَّجُلِ.

٢. تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ لِلرَّجُلِ، وَتَغْطِيَةُ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ.

٣. تَرْجِيلُ الشَّعْرِ.

٤. حَلْقُ الشَّعْرِ أَوْ إِزَالَتُهُ.

٥. تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ.

٦. الطِّيبُ.

٧. قَتْلُ الصَّيْدِ البَرِّيِّ أَوِ الإِعَانَةُ عَلَيْهِ.

٨. عَقْدُ النِّكَاحِ.

٩. الوَطْءُ.

١٠. المُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ دُونَ الوَطْءِ.

الفَصْلُ السَّادِسُ: المَوَاقِيتُ المَكَانِيَّةُ لِلإِحْرَامِ

المَوَاقِيتُ المَكَانِيَّةُ لِلْإِحْرَامِ خَمْسَةٌ:

١. ذُو الحُلَيْفَةِ (آبَارُ عَلِيٍّ): مِيقَاتُ أَهْلِ المَدِينَةِ.

٢. الجُحْفَةُ: مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ.

٣. يَلَمْلَمُ: مِيقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ.

٤. قَرْنُ المَنَازِلِ (السَّيْلُ الكَبِيرُ): مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ.

٥. ذَاتُ عِرْقٍ: مِيقَاتُ أَهْلِ العِرَاقِ.

الفَصْلُ السَّابِعُ: مَوَاقِيتُ الحَجِّ الزَّمَانِيَّةُ

أَشْهُرُ الحَجِّ ثَلَاثَةٌ:

١. شَوَّالٌ بِتَمَامِهِ.

٢. ذُو القَعْدَةِ بِتَمَامِهِ.

٣. عَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَآخِرُهَا لَيْلَةُ النَّحْرِ.

فَمَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ قَبْلَ دُخُولِ شَوَّالٍ، أَوْ بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ بِالحَجِّ، وَانْعَقَدَ عُمْرَةً.

مِيقَاتُ العُمْرَةِ الزَّمَانِيُّ

العُمْرَةُ لَا تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ تَصِحُّ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَلَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْهَا.

الكِتَابُ السَّادِسُ: المُعَامَلَاتُ

الفَصْلُ الأَوَّلُ: البَيْعُ

تَعْرِيفُهُ: مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.

أَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ:

١. البَائِعُ.

٢. المُشْتَرِي.

٣. الثَّمَنُ.

٤. المَبِيعُ.

٥. الصِّيغَةُ.

شُرُوطُ المَبِيعِ خَمْسَةٌ:

١. أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا.

٢. أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ شَرْعًا.

٣. أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ.

٤. أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ.

٥. أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلطَّرَفَيْنِ.

شُرُوطُ العَاقِدِ: البُلُوغُ، وَالعَقْلُ، وَالاخْتِيَارُ.

الفَصْلُ الثَّانِي: الخِيَارُ فِي البَيْعِ

الخِيَارُ: أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ المُتَبَايِعَيْنِ ـ أَوْ لِكِلَيْهِمَا ـ الحَقُّ فِي إِمْضَاءِ البَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ.

وَأَنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ:

١. خِيَارُ المَجْلِسِ.

٢. خِيَارُ الشَّرْطِ.

٣. خِيَارُ العَيْبِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: الرِّبَا

تَعْرِيفُهُ: عَقْدٌ عَلَىٰ عِوَضٍ مَخْصُوصٍ، مَعَ زِيَادَةٍ أَوْ تَأْخِيرٍ.

أَنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ:

١. **رِبَا الفَضْلِ:** زِيَادَةٌ فِي أَحَدِ العِوَضَيْنِ، كَبَيْعِ صَاعِ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ.

٢. **رِبَا الْيَدِ:** أَنْ يَتَفَرَّقَ المُتَبَايِعَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ فِي بَيْعٍ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا.

٣. **رِبَا النَّسِيئَةِ:** تَأْخِيرُ تَسْلِيمِ أَحَدِ العِوَضَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ.

عِلَّتُهُ: فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ **الثَّمَنِيَّةُ**، وَفِي غَيْرِهِمَا **الطُّعْمُ**.

ضَابِطُ الجَوَازِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:

١. إِذَا اتَّحَدَ الجِنْسُ (ذَهَبٌ بِذَهَبٍ، أَوْ تَمْرٌ بِتَمْرٍ): يُشْتَرَطُ **التَّمَاثُلُ فِي القَدْرِ، وَالحُلُولُ، وَالتَّقَابُضُ فِي المَجْلِسِ**.

٢. إِذَا اخْتَلَفَ الجِنْسُ وَاتَّحَدَتِ العِلَّةُ (ذَهَبٌ بِفِضَّةٍ): يُشْتَرَطُ **التَّقَابُضُ فِي المَجْلِسِ** فَقَطْ، وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ.

٣. إِذَا اخْتَلَفَتِ العِلَّةُ (ذَهَبٌ بِتَمْرٍ): يَجُوزُ التَّفَاضُلُ وَالتَّأْجِيلُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الإِجَارَة

تَعْرِيفُهَا: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ.

أَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ:

١. المُؤَجِّرُ.

٢. المُسْتَأْجِرُ.

٣. الصِّيغَةُ.

٤. الأُجْرَةُ.

٥. المَنْفَعَةُ.

أَقْسَامُهَا قِسْمَانِ:

١. **إِجَارَةُ عَيْنٍ:** كَاسْتِئْجَارِ دَارٍ لِلسُّكْنَى.

٢. **إِجَارَةُ ذِمَّةٍ:** كَاسْتِئْجَارِ شَخْصٍ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.

مَا تَنْتَهِي بِهِ الإِجَارَةُ أَمْرَانِ:

١. انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ.

٢. تَلَفُ العَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ.

وَلَا تَبْطُلُ الإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ العَاقِدَيْنِ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: القَرْضُ

تَعْرِيفُهُ: تَمْلِيكُ شَيْءٍ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُهُ.

حُكْمُهُ: سُنَّةٌ فِي حَقِّ الْمُقْرِضِ، **مُبَاحٌ** لِلْمُقْتَرِضِ عِنْدَ الحَاجَةِ.

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ:

١. أَهْلِيَّةُ الْمُقْرِضِ لِلتَّبَرُّعِ.

٢. أَنْ يَكُونَ المَالُ مِمَّا يُضْبَطُ بِالوَصْفِ.

٣. أَلَّا يُشْتَرَطَ فِيهِ زِيَادَةٌ لِلْمُقْرِضِ.

الفَصْلُ السَّادِسُ: الرَّهْنُ

تَعْرِيفُهُ: جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ، يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ السَّدَادِ.

أَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ:

١. الرَّاهِنُ.

٢. المُرْتَهِنُ.

٣. المَرْهُونُ.

٤. الدَّيْنُ.

شُرُوطُ المَرْهُونِ ثَلَاثَةٌ:

١. أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

٢. أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلرَّاهِنِ.

٣. أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ.

حُكْمُهُ: لَا يَصِيرُ المَرْهُونُ مِلْكًا لِلْمُرْتَهِنِ عِنْدَ التَّأَخُّرِ فِي السَّدَادِ، بَلْ يُبَاعُ وَيُؤْخَذُ الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِهِ.

الفَصْلُ السَّابِعُ: الحَوَالَةُ

تَعْرِيفُهَا: نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ.

أَرْكَانُهَا سِتَّةٌ:

١. الْمُحِيلُ.

٢. الْمُحْتَالُ.

٣. الْمُحَالُ عَلَيْهِ.

٤. الدَّيْنُ الأَوَّلُ.

٥. الدَّيْنُ الثَّانِي.

٦. الصِّيغَةُ.

شُرُوطُهَا اثْنَانِ:

١. رِضَا الْمُحِيلِ وَقَبُولُ الْمُحْتَالِ.

٢. أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُتَمَاثِلَيْنِ فِي الجِنْسِ وَالقَدْرِ وَالصِّفَةِ.

أَثَرُهَا: تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُحِيلِ، وَيُطَالَبُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ.

الفَصْلُ الثَّامِنُ: الضَّمَانُ وَالكَفَالَةُ

الضَّمَانُ: الْتِزَامُ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ.

الكَفَالَةُ: الْتِزَامُ إِحْضَارِ شَخْصٍ عَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ.

شُرُوطُ الضَّامِنِ وَالكَفِيلِ ثَلَاثَةٌ:

١. البُلُوغُ.

٢. العَقْلُ.

٣. الاخْتِيَارُ.

أَثَرُهُ: لِلدَّائِنِ مُطَالَبَةُ الأَصِيلِ أَوِ الضَّامِنِ، فَإِنْ أَدَّىٰ الضَّامِنُ رَجَعَ عَلَىٰ الأَصِيلِ بِإِذْنِهِ.

الفَصْلُ التَّاسِعُ: الشَّرِكَةُ

تَعْرِيفُهَا: اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي مَالٍ عَلَىٰ جِهَةِ الشُّيُوعِ.

وَشَرِكَةُ العِنَانِ: جَائِزَةٌ.

شُرُوطُ شَرِكَةِ العِنَانِ خَمْسَةٌ:

١. أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ نَقْدًا.

٢. أَنْ يَكُونَا مُتَمَاثِلَيْنِ فِي الجِنْسِ وَالصِّفَةِ.

٣. خَلْطُ المَالَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ.

٤. الإِذْنُ بِالتَّصَرُّفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ.

٥. أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالخَسَارَةُ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ المَالِ.

الفَصْلُ العَاشِرُ: الوَكَالَةُ

تَعْرِيفُهَا: تَفْوِيضُ شَخْصٍ غَيْرَهُ لِيَفْعَلَ عَنْهُ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ.

أَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ:

١. المُوَكِّلُ.

٢. الوَكِيلُ.

٣. المُوَكَّلُ فِيهِ.

٤. الصِّيغَةُ.

مَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ: البَيْعُ، وَالإِجَارَةُ، وَالنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالخُصُومَةُ، وَنَحْوُهَا.

مَا لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ نَوْعَانِ:

١. الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ المَحْضَةُ، كَالصَّلَاةِ.

٢. مَا كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ الشَّخْصُ بِنَفْسِهِ، كَالشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ وَالْإِقْرَارِ.

حُكْمُهَا: عَقْدٌ جَائِزٌ، يَنْفَسِخُ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ، أَوْ خُرُوجِ الوَكِيلِ، أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، أَوْ جُنُونِهِ.

الفَصْلُ الحَادِيَ عَشَرَ: الوَدِيعَةُ

تَعْرِيفُهَا: مَالٌ يُتْرَكُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهُ.

حُكْمُهَا: **مُسْتَحَبَّةٌ** لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهَا، **مَكْرُوهَةٌ** لِمَنْ لَا يَثِقُ بِنَفْسِهِ، **مُحَرَّمَةٌ** عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَخُونُ.

وَاجِبُ الْمُودَعِ: حِفْظُهَا كَمَا يَحْفَظُ مَالَهُ، فَإِنْ **تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ ضَمِنَ.**

صُوَرُ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ خَمْسٌ:

١. اسْتِعْمَالُهَا لِنَفْسِهِ.

٢. إِيدَاعُهَا عِنْدَ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنٍ.

٣. نَقْلُهَا إِلَى مَكَانٍ أَقَلَّ أَمْنًا.

٤. خَلْطُهَا بِمَالِهِ بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ.

٥. الِامْتِنَاعُ عَنْ رَدِّهَا عِنْدَ الطَّلَبِ.

الفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ: العَارِيَّةُ

تَعْرِيفُهَا: إِبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِعَيْنٍ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا لِتُرَدَّ.

أَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ:

١. المُعِيرُ.

٢. المُسْتَعِيرُ.

٣. المُعَارُ.

٤. الصِّيغَةُ.

شُرُوطُهَا ثَلَاثَةٌ:

١. أَهْلِيَّةُ المُعِيرِ لِلتَّبَرُّعِ.

٢. أَنْ يَكُونَ المُعَارُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ.

٣. أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ مُبَاحَةً.

حُكْمُهَا: العَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ عَلَى المُسْتَعِيرِ إِنْ تَلِفَتْ؛ يَرُدُّ مِثْلَهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً (كَالأَرُزِّ)، وَيَرُدُّ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ إِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً (كَالكِتَابِ).

الفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اللُّقطَةُ

تَعْرِيفُهَا: المَالُ الضَّائِعُ مِنْ صَاحِبِهِ.

أَقْسَامُهَا أَرْبَعَةٌ:

١. **مَا لَا يَبْقَى** كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَكْلِهِ وَضَمَانِ بَدَلِهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ.

٢. **مَا يَبْقَى بِعِلَاجٍ** كَالرُّطَبِ: يُجَفِّفُهُ وَيَحْفَظُهُ.

٣. **الحَيَوَانُ**:

أ. إِنْ كَانَ **يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ** مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ (كَالإِبِلِ وَالبَقَرِ): **لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ فِي الصَّحْرَاءِ**، وَيَجُوزُ فِي العُمْرَانِ لِلْحِفْظِ لَا لِلتَّمَلُّكِ.

ب. إِنْ كَانَ **لَا يَمْتَنِعُ** (كَالشَّاةِ): جَازَ الْتِقَاطُهُ مُطْلَقًا.

٤. **سَائِرُ الأَمْوَالِ**: يُعَرِّفُهَا سَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا تَمَلَّكَهَا.

وَاجِبُ الْمُلْتَقِطِ: مَعْرِفَةُ صِفَةِ اللُّقَطَةِ وَوِعَائِهَا لِيَتَحَقَّقَ مِنْ صَاحِبِهَا عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ.

خَاتِمَةٌ: قَوَاعِدُ عَامَّةٌ فِي المُعَامَلَاتِ

اعْلَمْ ـ يَا طَالِبَ العِلْمِ ـ أَنَّ مَدَارَ المُعَامَلَاتِ عَلَى قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ، مَنْ حَفِظَهَا سَهُلَ عَلَيْهِ فَهْمُ الفُرُوعِ، وَهِيَ **سَبْعُ قَوَاعِدَ**:

١. **الأَصْلُ فِي المُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ.**

٢. **كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ فَهُوَ رِبًا.**

٣. **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.**

٤. **الغُرْمُ بِالغُنْمِ**؛ مَنْ نَالَ نَفْعَ شَيْءٍ تَحَمَّلَ ضَرَرَهُ.

٥. **الغَرَرُ الفَاحِشُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ**، كَبَيْعِ السَّمَكِ فِي المَاءِ وَالطَّيْرِ فِي الهَوَاءِ.

٦. **الجَهَالَةُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى النِّزَاعِ مُبْطِلَةٌ لِلْعَقْدِ.**

٧. **الأَمِينُ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ.**

الكِتَابُ السَّابِعُ: النِّكَاحُ

النِّكَاحُ: عَقْدٌ يُبِيحُ الِاسْتِمْتَاعَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ.

حُكْمُهُ حَالَانِ:

١. **سُنَّةٌ** لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيَقْدِرُ عَلَى مُؤَنِهِ.

٢. **مَكْرُوهٌ** لِمَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مُؤَنِهِ.

الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ

١. الزَّوْجُ.

٢. الزَّوْجَةُ.

٣. الوَلِيُّ.

٤. الشَّاهِدَانِ.

٥. **الصِّيغَةُ**: وَهِيَ الإِيجَابُ مِنَ الوَلِيِّ بِلَفْظِ «زَوَّجْتُكَ» أَوْ «أَنْكَحْتُكَ»، وَالقَبُولُ مِنَ الزَّوْجِ بِلَفْظِ «قَبِلْتُ نِكَاحَهَا» أَوْ «تَزَوَّجْتُهَا».

الفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ الوَلِيِّ سَبْعَةٌ

١. الإِسْلَامُ.

٢. البُلُوغُ.

٣. العَقْلُ.

٤. الذُّكُورَةُ.

٥. العَدَالَةُ.

٦. الحُرِّيَّةُ.

٧. عَدَمُ الإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

وَتَرْتِيبُ الأَوْلِيَاءِ اثْنَا عَشَرَ:

١. الأَبُ.

٢. الجَدُّ مِنْ جِهَةِ الأَبِ وَإِنْ عَلَا.

٣. الأَخُ الشَّقِيقُ.

٤. الأَخُ لِأَبٍ.

٥. ابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ.

٦. ابْنُ الأَخِ لِأَبٍ.

٧. العَمُّ الشَّقِيقُ.

٨. العَمُّ لِأَبٍ.

٩. ابْنُ العَمِّ الشَّقِيقِ.

١٠. ابْنُ العَمِّ لِأَبٍ.

١١. المُعْتِقُ (إِنْ كَانَتْ مُعْتَقَةً) ثُمَّ عَصَبَتُهُ.

١٢. السُّلْطَانُ (القَاضِي).

الفَصْلُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الشَّاهِدَيْنِ تِسْعَةٌ

١. الإِسْلَامُ.

٢. البُلُوغُ.

٣. العَقْلُ.

٤. الذُّكُورَةُ.

٥. العَدَالَةُ.

٦. الحُرِّيَّةُ.

٧. السَّمْعُ.

٨. البَصَرُ.

٩. النُّطْقُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: المُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ نَوْعَانِ

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مُحَرَّمَاتٌ عَلَى التَّأْبِيدِ

(لَا يَحِلِلْنَ أَبَدًا)، وَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:

الصِّنْفُ الأَوَّلُ ـ بِالنَّسَبِ: وَهُنَّ سَبْعٌ:

١. الأُمَّهَاتُ.

٢. البَنَاتُ.

٣. الأَخَوَاتُ.

٤. العَمَّاتُ.

٥. الخَالَاتُ.

٦. بَنَاتُ الأَخِ.

٧. بَنَاتُ الأُخْتِ.

الصِّنْفُ الثَّانِي ـ بِالرَّضَاعِ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الرَّضَعَاتُ خَمْسًا مُتَفَرِّقَاتٍ فِي الحَوْلَيْنِ.

الصِّنْفُ الثَّالِثُ ـ بِالمُصَاهَرَةِ: وَهُنَّ أَرْبَعٌ:

١. **أُمُّ الزَّوْجَةِ**: تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَى البِنْتِ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

٢. **بِنْتُ الزَّوْجَةِ (الرَّبِيبَةُ)**: تَحْرُمُ بِشَرْطِ الدُّخُولِ بِأُمِّهَا.

٣. زَوْجَةُ الأَبِ: تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ.

٤. زَوْجَةُ الِابْنِ: تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مُحَرَّمَاتٌ عَلَى التَّأْقِيتِ

(يَحِلِلْنَ بِزَوَالِ المَانِعِ)، وَهُنَّ سِتٌّ:

١. الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، أَوْ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.

٢. زَوْجَةُ الغَيْرِ، وَالمُعْتَدَّةُ.

٣. المُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

٤. المُحْرِمَةُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

٥. الكَافِرَةُ غَيْرُ الكِتَابِيَّةِ.

٦. الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: المَهْرُ

هُوَ مَالٌ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ بِسَبَبِ النِّكَاحِ، **وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ**، وَيَسْتَقِرُّ كَامِلًا بِالدُّخُولِ أَوْ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ.

الفَصْلُ السَّادِسُ: الوَلِيمَةُ

الوَلِيمَةُ: الطَّعَامُ المُعَدُّ لِلنِّكَاحِ، وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَأَقَلُّهَا شَاةٌ، وَتُقَامُ فِي أَوَّلِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ الدُّخُولِ.

وَإِجَابَتُهَا وَاجِبَةٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:

١. أَلَّا يَكُونَ فِي المَجْلِسِ مُنْكَرٌ لَا يُزَالُ.

٢. أَلَّا يَكُونَ لِلدَّاعِي غَرَضٌ فَاسِدٌ.

٣. أَلَّا تَخْتَصَّ الدَّعْوَةُ بِالأَغْنِيَاءِ دُونَ الفُقَرَاءِ.

الفَصْلُ السَّابِعُ: بَابُ النَّفَقَاتِ

النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَتَشْمَلُ: الطَّعَامَ، وَالكِسْوَةَ، وَالمَسْكَنَ.

شُرُوطُ وُجُوبِهَا ثَلَاثَةٌ:

١. أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا.

٢. أَنْ تُمَكِّنَ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا.

٣. أَلَّا تَكُونَ نَاشِزًا.

وَتُقَدَّرُ بِحَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ يُسْرًا وَعُسْرًا وَالعُرْفِ السَّائِدِ. وَتَجِبُ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ عَلَى القَادِرِ بِشَرْطِ الحَاجَةِ.

الفَصْلُ الثَّامِنُ: الرَّضَاعُ

الرَّضَاعُ: وُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ إِلَى جَوْفِ طِفْلٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ.

وَشُرُوطُ التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ ثَلَاثَةٌ:

١. أَنْ يَبْلُغَ الرَّضَاعُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مُشْبِعَاتٍ.

٢. أَنْ يَكُونَ فِي الحَوْلَيْنِ (السَّنَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ العُمْرِ).

٣. أَنْ يَكُونَ الرَّضَاعُ مُشْبِعًا لَا مُجَرَّدَ مَصٍّ يَسِيرٍ.

وَحُكْمُهُ: يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ مَا يُحَرِّمُهُ النَّسَبُ، فَتَصِيرُ المُرْضِعَةُ أُمًّا، وَزَوْجُهَا أَبًا، وَأَوْلَادُهَا إِخْوَةً.

الفَصْلُ التَّاسِعُ: الطَّلَاقُ

تَعْرِيفُهُ: حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.

أَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ:

١. **رَجْعِيٌّ**: مَا يَمْلِكُ فِيهِ الزَّوْجُ مُرَاجَعَةَ زَوْجَتِهِ فِي العِدَّةِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَهُوَ الطَّلْقَةُ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ.

٢. **بَائِنٌ**: مَا لَا تَحِلُّ فِيهِ الزَّوْجَةُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، كَالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ.

٣. **بَائِنٌ بَيْنُونَةً كُبْرَى**: الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا.

الفَصْلُ العَاشِرُ: الرَّجْعَةُ

الرَّجْعَةُ: إِعَادَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ إِلَى النِّكَاحِ فِي العِدَّةِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ بَعْدَ الدُّخُولِ دُونَ الثَّالِثَةِ، وَتَكُونُ بِالقَوْلِ كَـ«رَاجَعْتُكِ» أَوْ بِالفِعْلِ. وَشَرْطُهَا بَقَاءُ العِدَّةِ، فَإِنِ انْقَضَتِ افْتَقَرَ إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ. وَيُسْتَحَبُّ الإِشْهَادُ عَلَيْهَا.

الفَصْلُ الحَادِيَ عَشَرَ: العِدَّةُ

تَعْرِيفُهَا: مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُهَا المَرْأَةُ بَعْدَ فِرَاقِ زَوْجِهَا.

أَنْوَاعُهَا خَمْسَةٌ:

١. **الْمُطَلَّقَةُ ذَاتُ الحَيْضِ**: ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (أَيْ ثَلَاثُ طَهَارَاتٍ).

٢. **الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ** (صَغِيرَةٌ أَوْ آيِسَةٌ): ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

٣. **الحَامِلُ**: حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

٤. **المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا:** أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ، إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا.

٥. **المُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ:** لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

الفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ: القَسْمُ وَالنُّشُوزُ

القَسْمُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي المَبِيتِ وَالمُعَاشَرَةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي المَحَبَّةِ القَلْبِيَّةِ.

النُّشُوزُ: خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَعِلَاجُهُ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ بِالتَّرْتِيبِ:

١. الوَعْظُ وَالتَّذْكِيرُ.

٢. الهَجْرُ فِي المَضْجَعِ.

٣. الضَّرْبُ غَيْرُ المُبَرِّحِ.

الكِتَابُ الثَّامِنُ: الجِنَايَاتُ

الجِنَايَةُ: كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ يَقَعُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا.

الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَقسَامُ القَتلِ ثَلَاثَةٌ

١. القَتْلُ العَمْدُ:

أَنْ يَقْصِدَ الجَانِي قَتْلَ شَخْصٍ مَعْصُومِ الدَّمِ بِآلَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا.

حُكْمُهُ: يَجِبُ فِيهِ **القِصَاصُ**، فَإِنْ عَفَا أَوْلِيَاءُ الدَّمِ وَجَبَتِ **الدِّيَةُ المُغَلَّظَةُ** حَالَّةً فِي مَالِ الجَانِي، وَيَأْثَمُ القَاتِلُ.

٢. القَتْلُ شِبْهُ العَمْدِ:

أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِآلَةٍ لَا تَقْتُلُ غَالِبًا، فَيَمُوتَ.

حُكْمُهُ: لَا قِصَاصَ فِيهِ، وَتَجِبُ **الدِّيَةُ المُغَلَّظَةُ** عَلَى العَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَتَجِبُ **الكَفَّارَةُ** عَلَى الجَانِي.

٣. القَتْلُ الخَطَأُ:

أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا مُبَاحًا فَيَقْتُلَ شَخْصًا بِغَيْرِ قَصْدٍ، كَأَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا فَيُصِيبَ آدَمِيًّا.

حُكْمُهُ: لَا قِصَاصَ فِيهِ، وَتَجِبُ **الدِّيَةُ المُخَفَّفَةُ** عَلَى العَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَتَجِبُ **الكَفَّارَةُ** عَلَى الجَانِي.

الفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ وُجُوبِ القِصَاصِ أَرْبَعَةٌ

١. أَنْ يَكُونَ الجَانِي بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا.

٢. أَنْ يَكُونَ المَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّمِ (مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا).

٣. أَنْ يَكُونَ الجَانِي مُكَافِئًا لِلْمَقْتُولِ، فَلَا يُقْتَلُ:

أ. المُسْلِمُ بِالكَافِرِ مُطْلَقًا.

ب. الحُرُّ بِالعَبْدِ.

ج. الوَالِدُ بِوَلَدِهِ.

٤. أَنْ يَكُونَ القَتْلُ عَمْدًا عُدْوَانًا.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: الدِّيَةُ

تَعْرِيفُهَا: المَالُ الوَاجِبُ بِسَبَبِ الجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا.

مِقْدَارُهَا فِي الحُرِّ المُسْلِمِ: مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنَ النَّقْدِ.

أَقْسَامُهَا قِسْمَانِ:

١. مُغَلَّظَةٌ: فِي العَمْدِ وَشِبْهِ العَمْدِ، وَفِي الحَرَمِ، وَفِي الأَشْهُرِ الحُرُمِ، وَفِي قَتْلِ المُحْرِمِ.

٢. مُخَفَّفَةٌ: فِي الخَطَأِ المَحْضِ.

وَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.

دِيَةُ الذِّمِّيِّ

١. دِيَةُ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ (الكِتَابِيِّ): ثُلُثُ دِيَةِ المُسْلِمِ.

٢. دِيَةُ المَجُوسِيِّ: ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ المُسْلِمِ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَالمَنَافِع

ضَوَابِطُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ خَمْسَةٌ:

١. مَا فِي البَدَنِ مِنْهُ وَاحِدٌ (كَاللِّسَانِ وَالأَنْفِ وَالذَّكَرِ): فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ.

٢. مَا فِي البَدَنِ مِنْهُ اثْنَانِ (كَاليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ): فِي الِاثْنَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي الوَاحِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

٣. مَا فِي البَدَنِ مِنْهُ أَرْبَعٌ (كَالأَجْفَانِ): فِي كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُ الدِّيَةِ.

٤. الأَسْنَانُ: فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.

٥. الأَصَابِعُ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثَلَاثٌ وَثُلُثٌ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: الكَفَّارَة

تَجِبُ الكَفَّارَةُ فِي القَتْلِ بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ (العَمْدِ، وَشِبْهِ العَمْدِ، وَالخَطَأ)، وَهِيَ: **عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ**. وَلَا إِطْعَامَ فِيهَا، خِلَافًا لِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ.

الفَصْلُ السَّادِسُ: القَسَامَة

إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَوْضِعٍ وَلَا يُعْلَمُ قَاتِلُهُ، وَادَّعَى الوَلِيُّ عَلَى شَخْصٍ بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ (لَوْثٍ)، حَلَفَ الوَلِيُّ **خَمْسِينَ يَمِينًا** أَنَّ المُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ القَاتِلُ، فَيَسْتَحِقُّ بِهَا **الدِّيَةَ لَا القِصَاصَ**. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ، **فَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا**، لَا عَلَى المُدَّعِي.

الفَصْلُ السَّابِعُ: الحُدُود

الحُدُودُ عُقُوبَاتٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا، وَهِيَ **خَمْسَةٌ**:

١. **حَدُّ الزِّنَا**: جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ لِغَيْرِ المُحْصَنِ، وَالرَّجْمُ لِلْمُحْصَنِ. وَشُرُوطُ الإِحْصَانِ: البُلُوغُ وَالعَقْلُ وَالحُرِّيَّةُ وَسَبْقُ الوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.

٢. **حَدُّ القَذْفِ**: جَلْدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.

٣. حَدُّ السَّرِقَةِ: قَطْعُ اليَدِ اليُمْنَىٰ بِشَرْطِ النِّصَابِ وَالحِرْزِ وَانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ.

٤. حَدُّ شُرْبِ الخَمْرِ: جَلْدُ أَرْبَعِينَ، وَيَجُوزُ بُلُوغُهُ ثَمَانِينَ تَعْزِيرًا.

٥. حَدُّ الحِرَابَةِ: إِنْ قَتَلَ فَقَطْ فَالقَتْلُ، وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ فَالقَتْلُ وَالصَّلْبُ، وَإِنْ أَخَذَ وَلَمْ يَقْتُلْ فَقَطْعُ اليَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ، وَإِنْ أَخَافَ فَقَطْ فَالنَّفْيُ.

الفَصْلُ الثَّامِنُ: التَّعْزِيرُ

التَّعْزِيرُ: عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا، يُقَدِّرُهَا القَاضِي فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ.

وَصُوَرُهُ أَرْبَعَةٌ:

١. الحَبْسُ.

٢. الجَلْدُ دُونَ الحَدِّ.

٣. التَّوْبِيخُ.

٤. التَّغْرِيمُ عَلَىٰ رَأْيٍ.

وَضَابِطُهُ أَلَّا يَبْلُغَ أَدْنَىٰ الحُدُودِ، وَلِلْإِمَامِ تَخْفِيفُهُ أَوِ العَفْوُ عَنْهُ بِحَسَبِ المَصْلَحَةِ.

الفَصْلُ التَّاسِعُ: الرِّدَّةُ

الرِّدَّةُ: الخُرُوجُ مِنَ الإِسْلَامِ بِنِيَّةٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. يُسْتَتَابُ المُرْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وُجُوبًا، فَإِنْ تَابَ قُبِلَ، وَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ.

وَتَتَرَتَّبُ عَلَى الرِّدَّةِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ:

١. انْفِسَاخُ النِّكَاحِ.

٢. المَنْعُ مِنَ التَّوَارُثِ.

٣. عَدَمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا.

الخَاتِمَة

هَذَا مَا تَيَسَّرَ مِنْ مُخْتَصَرِ الفِقْهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ فِيهِ أَهَمَّ مَا يَحْتَاجُهُ الْمُبْتَدِئُ مِنْ مَسَائِلِ العِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ.

وَأَنْصَحُكَ ـ أَيُّهَا الطَّالِبُ ـ **بِأَرْبَعَةِ أُمُورٍ**:

١. **أَوَّلًا**: حِفْظُ الْمُتُونِ؛ فَإِنَّهَا أَسَاسُ العِلْمِ.

٢. **ثَانِيًا**: مُذَاكَرَةُ العِلْمِ مَعَ الأَقْرَانِ.

٣. **ثَالِثًا**: مُلَازَمَةُ الشَّيْخِ الْمُتْقِنِ؛ فَإِنَّ العِلْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الكُتُبِ وَحْدَهَا.

٤. **رَابِعًا**: العَمَلُ بِالعِلْمِ؛ فَإِنَّهُ الثَّمَرَةُ الْمَرْجُوَّةُ.

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ

المقدمة ٢

التَّعْرِيفُ بِالكِتَابِ وَمَوْضُوعِهِ: ٢

سَبَبُ التَّأْلِيفِ ٣

مَنْهَجِي فِي هَذَا الكِتَابِ ٤

خِطَّةُ الكِتَابِ ٤

تَمْهِيدٌ بَيْنَ يَدَيِ الكِتَابِ ٦

الكِتَابُ الأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ ٧

الفَصْلُ الأَوَّلُ: المِيَاهُ ٧

الفَصْلُ الثَّانِي: النَّجَاسَاتُ ٨

الفَصْلُ الثَّالِثُ: الاسْتِنْجَاءُ ٩

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الوُضُوءُ ١٠

الفَصْلُ الخَامِسُ: المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ ١٢

الفَصْلُ السَّادِسُ: الغُسْلُ ١٤

الفَصْلُ السَّابِعُ: التَّيَمُّمُ ١٥

الفَصْلُ الثَّامِنُ: الحَيْضُ وَالنِّفَاسُ ١٦
الفَصْلُ التَّاسِعُ: الآنِيَةُ ١٧
الكِتَابُ الثَّانِي: الصَّلَاةُ ١٨
الفَصْلُ الأَوَّلُ: مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ ١٨
الفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ الصَّلَاةِ ١٨
الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَرْكَانُ الصَّلَاةِ ١٩
الفَصْلُ الرَّابِعُ: سُنَنُ الصَّلَاةِ ٢٠
الفَصْلُ الخَامِسُ: مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ ٢٣
الفَصْلُ السَّادِسُ: سُجُودُ السَّهْوِ ٢٣
الفَصْلُ السَّابِعُ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ ٢٤
الفَصْلُ الثَّامِنُ: صَلَاةُ المُسَافِرِ ٢٥
الفَصْلُ التَّاسِعُ: صَلَاةُ الجُمُعَةِ ٢٦
الفَصْلُ العَاشِرُ: صَلَاةُ الجَنَازَةِ ٢٧
الفَصْلُ الحَادِيَ عَشَرَ: صَلَاةُ العِيدَيْنِ ٢٧
الفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ: صَلَاةُ الكُسُوفِ ٢٨
الفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ ٢٨

الكِتَابُ الثَّالِثُ: الزَّكَاةُ ٢٩

الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَصْنَافُ الزَّكَاةِ ٢٩

الفَصْلُ الثَّانِي: نِصَابُ الزَّكَاةِ وَمِقْدَارُهَا ٢٩

الفَصْلُ الثَّالِثُ: زَكَاةُ الأَنْعَامِ ٣٠

الفَصْلُ الرَّابِعُ: زَكَاةُ الفِطْرِ ٣٣

الفَصْلُ الخَامِسُ: مَصَارِفُ الزَّكَاةِ ٣٣

الكِتَابُ الرَّابِعُ: الصِّيَامُ ٣٥

الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَرْكَانُ الصَّوْمِ ٣٥

الفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ ٣٥

الفَصْلُ الثَّالِثُ: مُفَطِّرَاتُ الصَّوْمِ ٣٦

الفَصْلُ الرَّابِعُ: مَنْ يَجُوزُ لَهُمُ الفِطْرُ ٣٦

الفَصْلُ الخَامِسُ: كَفَّارَةُ الجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ ٣٧

الفَصْلُ السَّادِسُ: سُنَنُ الصَّوْمِ ٣٨

الفَصْلُ السَّابِعُ: الأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صَوْمُهَا ٣٨

الفَصْلُ الثَّامِنُ: فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ ٣٩

الكِتَابُ الخَامِسُ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ ٤١

الفَصْلُ الأَوَّلُ: شُرُوطُ وُجُوبِ الحَجِّ ٤١
الفَصْلُ الثَّانِي: أَرْكَانُ الحَجِّ ٤١
الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَرْكَانُ العُمْرَةِ ٤٢
الفَصْلُ الرَّابِعُ: وَاجِبَاتُ الحَجِّ ٤٢
الفَصْلُ الخَامِسُ: بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ ٤٣
الفَصْلُ السَّادِسُ: المَوَاقِيتُ المَكَانِيَّةُ لِلْإِحْرَامِ ٤٤
الفَصْلُ السَّابِعُ: مَوَاقِيتُ الحَجِّ الزَّمَانِيَّةُ ٤٤
الكِتَابُ السَّادِسُ: المُعَامَلَاتُ ٤٦
الفَصْلُ الأَوَّلُ: البَيْعُ ٤٦
الفَصْلُ الثَّانِي: الخِيَارُ فِي البَيْعِ ٤٧
الفَصْلُ الثَّالِثُ: الرِّبَا ٤٧
الفَصْلُ الرَّابِعُ: الإِجَارَةُ ٤٨
الفَصْلُ الخَامِسُ: القَرْضُ ٤٩
الفَصْلُ السَّادِسُ: الرَّهْنُ ٥٠
الفَصْلُ السَّابِعُ: الحَوَالَةُ ٥١
الفَصْلُ الثَّامِنُ: الضَّمَانُ وَالكَفَالَةُ ٥٢

الفَصْلُ التَّاسِعُ: الشَّرِكَةُ ٥٢
الفَصْلُ العَاشِرُ: الوَكَالَةُ ٥٣
الفَصْلُ الحَادِيَ عَشَرَ: الوَدِيعَةُ ٥٤
الفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ: العَارِيَّةُ ٥٥
الفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اللُّقَطَةُ ٥٦
خَاتِمَةٌ: قَوَاعِدُ عَامَّةٌ فِي المُعَامَلَاتِ ٥٧
الكِتَابُ السَّابِعُ: النِّكَاحُ ٥٨
الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ ٥٨
الفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ الوَلِيِّ سَبْعَةٌ ٥٩
الفَصْلُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الشَّاهِدَيْنِ تِسْعَةٌ ٦٠
الفَصْلُ الرَّابِعُ: المُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ نَوْعَانِ ٦١
الفَصْلُ الخَامِسُ: المَهْرُ ٦٢
الفَصْلُ السَّادِسُ: الوَلِيمَةُ ٦٣
الفَصْلُ السَّابِعُ: بَابُ النَّفَقَاتِ ٦٣
الفَصْلُ الثَّامِنُ: الرَّضَاعُ ٦٤
الفَصْلُ التَّاسِعُ: الطَّلَاقُ ٦٤

الفَصْلُ العَاشِرُ: الرَّجْعَةُ ٦٥
الفَصْلُ الحَادِيَ عَشَرَ: العِدَّةُ ٦٥
الفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ: القَسْمُ وَالنُّشُوزُ ٦٦
الكِتَابُ الثَّامِنُ: الجِنَايَاتُ ٦٧
الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَقْسَامُ القَتْلِ ثَلَاثَةٌ ٦٧
الفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ وُجُوبِ القِصَاصِ أَرْبَعَةٌ ٦٨
الفَصْلُ الثَّالِثُ: الدِّيَةُ ٦٨
الفَصْلُ الرَّابِعُ: دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَالمَنَافِعِ ٦٩
الفَصْلُ الخَامِسُ: الكَفَّارَةُ ٧٠
الفَصْلُ السَّادِسُ: القَسَامَةُ ٧٠
الفَصْلُ السَّابِعُ: الحُدُودُ ٧٠
الفَصْلُ الثَّامِنُ: التَّعْزِيرُ ٧١
الفَصْلُ التَّاسِعُ: الرِّدَّةُ ٧٢
الخَاتِمَةُ ٧٣